

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 7

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@uni-goettingen.de

Inhalte der heutigen Einheit

- **Allgemeines Schuldrecht**
 - Wiederholung: Prüfungsreihenfolge bei Ansprüchen
 - Übungsfall 28
- **Kaufrecht**
 - Rechte des Käufers bei Mängeln – Überblick
 - Übungsfälle 22, 23
 - Exkurs: Vertragliche SE-Ansprüche
 - Übungsfall 26



Prüfungsreihenfolge bei Ansprüchen

- I. **Vertragliche** Ansprüche (z.B. § 433 Abs. 2 BGB)
 - II. **Quasivertragliche** (vertragsähnliche) Ansprüche
 - culpa in contrahendo, § 311 Abs. 2 BGB
 - Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA), §§ 677 ff. BGB
 - III. **Dingliche** Ansprüche (z.B. § 985 BGB)
 - IV. **Deliktische** Ansprüche (z.B. § 823 Abs. 1 BGB)
 - V. **Bereicherungsrechtliche** Ansprüche (z.B. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB)
-
- Häufig sind mehrere Anspruchsgrundlagen zu prüfen
 - Eselsbrücke: „**V**iele **q**üälen **s**ich **d**urchs **B**BG“



Übungsfall 28

K kauft beim Möbelhändler V einen Tisch des Typs „Z 2000“ zum Preis von € 500.-. Vereinbart wird, dass der Tisch am 18.11. um 10:00 Uhr geliefert wird. V, der 100 Exemplare dieses Tisches auf Lager hat, lädt einen Tisch in seinen Lieferwagen und bringt diesen zum vereinbarten Zeitpunkt zu K.

Da K jedoch nicht in seiner Wohnung ist, nimmt V den Tisch wieder mit. Am Retourweg gerät der Lieferwagen – ohne Verschulden des V – in Brand, wobei der Tisch zerstört wird. V verlangt die Zahlung von € 500,-. K ist dazu nur bereit, wenn V einen neuen Tisch liefert.

Wie ist die Rechtslage?



Übungsfall 28: Lösung

[Einstieg in die Lösung]

Bei der Fallfrage „Wie ist die Rechtslage“ gibt oft v.a. das Ende des Sachverhalts Anhaltspunkte dafür, was die Parteien wollen:

- V verlangt von K Zahlung iHv 500€
- K verlangt von V die Lieferung eines neuen Tisches
- Zu prüfen sind hier also 2 Ansprüche:
 - A. Anspruch K gegen V auf Lieferung gem. § 433 Abs. 1 S. 1
 - B. Anspruch V gegen K auf Zahlung gem. § 433 Abs. 2

A. Anspruch K gegen V auf Lieferung eines Tisches des Typs „Z 2000“ gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB

I. Anspruch entstanden

- Kaufvertrag zwischen K und V (+)
- Keine rechtshindernden Einwendungen (zB Geschäftsunfähigkeit)
- ZE: Der Anspruch ist mit wirksamem Kaufvertragsschluss entstanden.



Zur Wiederholung & Einordnung
Übersicht: Prüfungsaufbau
Wie gliedere ich eine Anspruchsprüfung?

I. Anspruch entstanden

- Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage
- Vorliegen von rechtshindernden Einwendungen

II. Anspruch erloschen/untergegangen

- Vorliegen von rechtsvernichtenden Einwendungen bspw.
- Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB)
- Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB)

III. Anspruch durchsetzbar

- Vorliegen von rechtshemmenden Einwendungen (= **Einreden**)



Übungsfall 28: Lösung - Fortsetzung

II. Anspruch untergegangen

Der Anspruch könnte jedoch durch Erfüllung (§ 362) oder infolge Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1) untergegangen sein.

1. Erfüllung, § 362 BGB

- Erfüllung = Herbeiführung des Leistungserfolges, d.h. Schuldtilgung durch Bewirken der geschuldeten Leistung an den Gläubiger.
- Geschuldete Leistung des V ist nach § 433 Abs. 1 S. 1 Übergabe und Übereignung eines Tisches des Typs „Z 2000“
- K hat einen solchen Tisch aber nie in Empfang nehmen können
- Erfüllung gem. § 362 Abs. 1 daher (-)
- ZE: Der Anspruch ist nicht durch Erfüllung gem. § 362 Abs. 1 erloschen



Übungsfall 28: Lösung - Fortsetzung

2. Unmöglichkeit, § 275 Abs. 1 BGB

- Unmöglichkeit = Die dauerhafte Nichterbringbarkeit der Leistung
- V könnte die Leistung dadurch unmöglich geworden sein, dass der Tisch infolge des Brands zerstört worden ist
- Allerdings haben V und K die Lieferung eines Tisches des Typs „Z 2000“ vereinbart (= Gattungsschuld)
- Unmöglichkeit bei Gattungsschulden grds. nur dann (+), wenn kein erfüllungstauglicher Gegenstand mehr vorhanden ist, wenn also die gesamte Gattung untergegangen ist. V hat aber noch 99 weitere Tische auf Lager. Es ist gerade nicht die gesamte Gattung untergegangen.
- Unmöglichkeit aber dennoch (+), wenn die Sache erst nach Konkretisierung untergegangen ist
- Konkretisierung tritt gem. § 243 Abs. 2 ein, wenn der Schuldner (V) das seinerseits Erforderliche getan hat.
- Das „seinerseits Erforderliche“ hängt von der Art der Schuld ab
- Hier ist es vertretbar, von einer Bringschuld auszugehen (d.h. sowohl Leistungs- als auch Erfolgsort ist Wohnsitz des Gläubigers (K))
- Konkretisierung (+), wenn Schuldner die Sache mittlerer Art und Güte am Wohnsitz des Gläubigers in Annahmeverzug begründender Weise tatsächlich angeboten hat

Übungsfall 28: Lösung - Fortsetzung

- Hat V die Sache in Annahmeverzug begründender Weise angeboten?
- → man muss inzident die Voraussetzungen des Annahmeverzugs (§§ 293 ff. BGB) prüfen:
- [Annahmeverzug = Nichtannahme der Leistung trotz ordnungsgemäßen Angebots durch den Schuldner]
 1. Wirksamer, erfüllbarer Anspruch des Gläubigers (K):
 - Anspruch des K auf Übergabe und Übereignung eines Tisches gem. § 433 Abs. 1 S. 1
 2. Angebot der Leistung durch den Schuldner (V):
 - Die Leistung muss so, wie sie zu bewirken ist, angeboten werden
 - V hat den Tisch zum vereinbarten Zeitpunkt zu K gebracht und damit die richtige Leistung am richtigen Ort angeboten
 3. Leistungsfähigkeit des Schuldners, § 297:
 - V war zum Zeitpunkt des Angebots imstande, die Leistung zu erbringen
 - Der Tisch ist nämlich erst danach durch den Brand zerstört worden
 4. Nichtannahme der Leistung durch den Gläubiger
 - Ein echtes Zurückweisen ist nicht erforderlich; es genügt, wenn der Gläubiger schlicht nichts unternimmt, um dem Schuldner die Erbringung des geschuldeten Leistungserfolgs zu ermöglichen
 - K war nicht zu Hause (und kein Fall des § 299), Nichtannahme damit (+)
 5. ZE: Annahmeverzug (+)
- ZE: V hat den Tisch in Annahmeverzug begründender Weise angeboten



Übungsfall 28: Lösung - Fortsetzung

3. Zwischenergebnis:

Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 (+)

III. Ergebnis:

Der Anspruch ist untergegangen. K hat gegen V keinen Anspruch auf Lieferung eines Tisches „Z 2000“ aus § 433 Abs. 1 S. 1.

B. Anspruch V gegen K auf Zahlung iHv 500€ gem. § 433 Abs. 2

I. Anspruch entstanden

- Wie unter A. I.
- Kaufvertrag zwischen K und V (+) und keine rechtshindernden Einwendungen



Übungsfall 28: Lösung - Fortsetzung

II. Anspruch untergegangen gem. § 326 Abs. 1 S. 1?

Der Anspruch des V aus § 433 Abs. 2 könnte aber untergegangen sein.

1. Wird die Leistung gem. § 275 Abs. 1 unmöglich, erlischt der Gegenleistungsanspruch grds. gem. § 326 Abs. 1 S. 1.
2. Ausnahme bzw. Aufrechterhaltung des Gegenleistungsanspruchs gem. § 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 2?
 - Voraussetzungen des § 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 2: Annahmeverzug + Schuldner (V) hat die Unmöglichkeit nicht zu vertreten
 - K befand sich zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leistung unmöglich wurde (Zerstörung des Tisches infolge Brand) bereits in Annahmeverzug (s.o.)
 - Der Lieferwagen geriet ohne Verschulden des V in Brand. D.h. V hat die Unmöglichkeit nicht zu vertreten
 - ZE: § 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 (+)
3. ZE: Der Anspruch ist nicht untergegangen aufgrund der Anspruchserhaltung nach § 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 2

III. Ergebnis: V hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung iHv € 500. aus § 433 Abs. 2 BGB.



Übungsfall 28:

Das waren die Schwerpunkte des Falls

- Unmöglichkeit der Leistung (§ 275 BGB) mit (P) Unmöglichkeit bei Gattungsschulden
- Erlöschen der Gegenleistung gem. § 326 Abs. 1 S. 1 und Möglichkeit der Anspruchserhaltung gem. § 326 Abs. 2 S. 1 Alt. 2



KAUFRECHT: MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Kaufrechtliches Mängelgewährleistungsrecht

→ Dem Käufer können die Mängelgewährleistungsrechte aus § 437 BGB nur dann zustehen, wenn die unten genannten Voraussetzungen vorliegen

→ Man sagt auch, dass man zuerst die „Eröffnung des Mängelgewährleistungsrechts“ prüfen muss

Voraussetzungen:

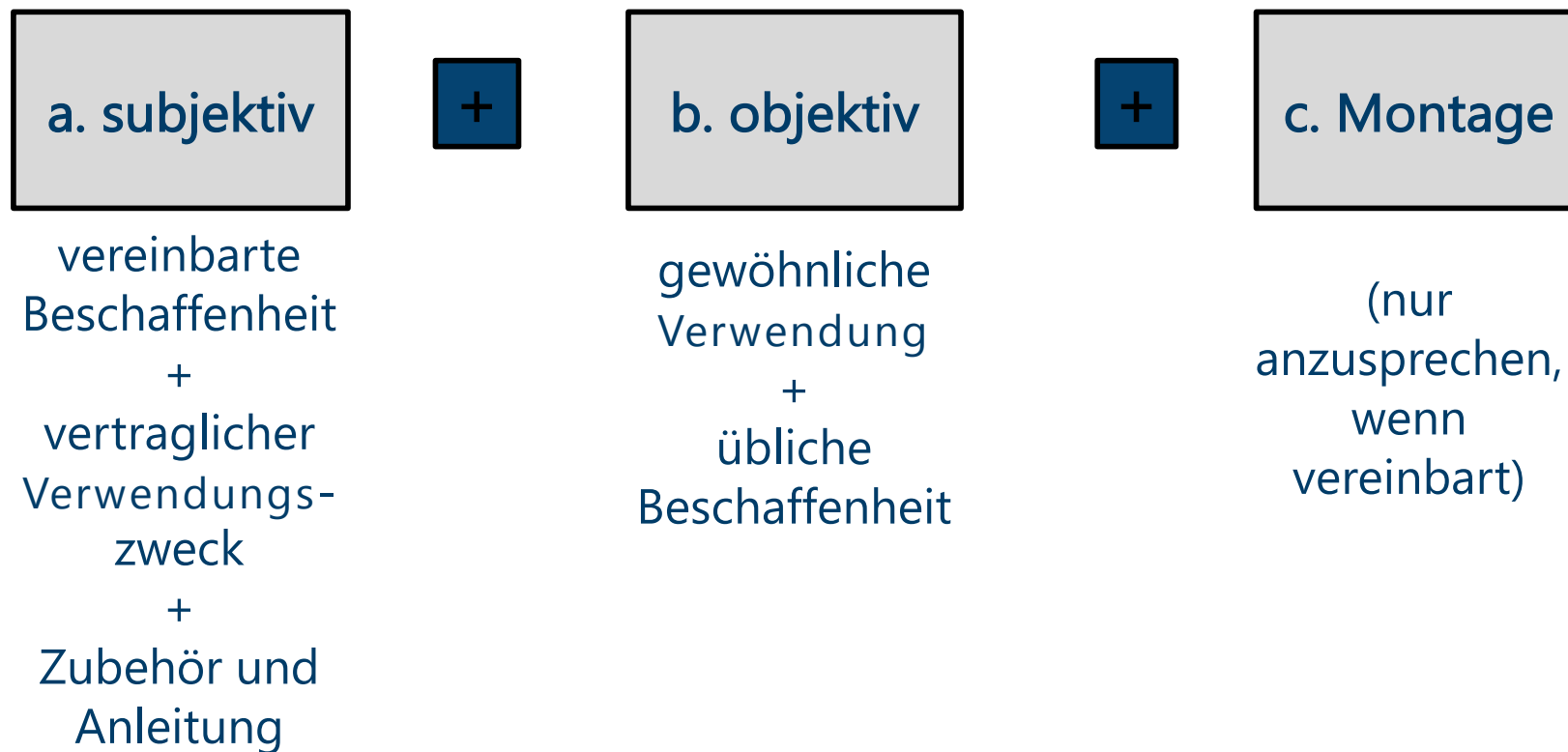
1. Kaufvertrag (§ 433 BGB)
2. Über eine Sache (§ 90 BGB)
3. Sachmangel (§ 434 BGB)
4. Bei Gefahrübergang (grds. §§ 446, 447 BGB)



Mangel, § 434 BGB

1. Mangel iSd § 434 Abs. 1 BGB

→ Anforderungen grds. gleichwertig



Überblick: § 437 BGB

Rechte des Käufers bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache, § 437 BGB

- Der Begriff des **Sachmangels** ergibt sich aus § 434 BGB
- Der **Gefahrübergang** ist grds. in § 446 f. BGB geregelt
(beachte § 475 Abs. 2 und § 477 beim Verbrauchsgüterkauf)

Nacherfüllung
§§ 437 Nr. 1, 439 BGB

Rücktritt/Minderung
§§ 437 Nr. 2, 441, 440,
323, 326 Abs. 5 BGB

Schadensersatz
§§ 437 Nr. 3, 280 ff. BGB
Aufwendungsersatz
§§ 437 Nr. 3, 284 BGB



Prüfungsschema: Nacherfüllung, §§ 437 Nr. 1, 439 BGB

1. Kaufvertrag (über eine Sache), § 433
2. Mangel, § 434
3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f.
4. [Kein Gewährleistungsausschluss]
5. Kein Ausschluss der Nacherfüllung
 - a) Unmöglichkeit, § 275 I
 - b) Unverhältnismäßige Kosten, § 439 IV
6. Rechtsfolge: Nachbesserung (§ 439 Abs. 1 Alt. 1) oder Nachlieferung (§ 439 Abs. 1 Alt. 2)

*→ Der Käufer will weiterhin die Leistung,
der Verkäufer repariert oder liefert Ersatz.*



Prüfungsschema : Rücktritt wegen Mangelhaftigkeit der Kaufsache, §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)

1. Kaufvertrag (über eine Sache), § 433
2. Mangel, § 434
3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f.
4. [Kein Gewährleistungsausschluss]

II. Besondere Rücktrittsvoraussetzungen

1. Rücktrittserklärung, § 349
2. Fristsetzung oder Entbehrlichkeit
 - Grds. erfolglose Nachfristsetzung, § 323 Abs. 1 oder:
 - Entbehrlichkeit einer Fristsetzung nach § 323 Abs. 2, § 440 oder § 475d Abs. 1

III. RF: Umwandlung in Rückgewährschuldverhältnis, § 346 Abs. 1

→ *Der Käufer will die Leistung nicht mehr,
der Verkäufer nimmt sie zurück und zahlt den Kaufpreis zurück.*



Übungsfall 22

Karl (K) kauft in der Boutique der Victoria (V) einen neuen Anzug des Typs „Chef Prestige“. Als K zuhause ankommt, erkennt er, dass der Anzug einige Flecken aufweist, die nicht zu beseitigen sind. K bringt den Anzug zurück und verlangt „das Geld zurück“. V verweigert die Kaufpreisrückzahlung und bietet K den gleichen Anzug, der keinerlei Flecken aufweist, an.

Kann K von V die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen?



Übungsfall 22: Lösung - Vorüberlegungen

K verlangt Rückzahlung des Kaufpreises. Das kann er durch einen Rücktritt vom Kaufvertrag erreichen, denn gem. § 346 Abs. 1 „sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren“ (die von V empfangene Leistung war ja gerade der Erhalt des Kaufpreises).

Fragen muss man sich nun, ob das allgemeine Schuldrecht gilt (dann wäre richtige AGL: §§ 346 Abs. 1, 323 Abs. 1) oder kaufrechtliches Mängelgewährleistungsrecht (dann wäre richtige AGL: §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1, d.h. § 346 kommt über § 437 Nr. 2 zur Anwendung)

Hier gilt: Die Mängelgewährleistungsrechte gehen vor! Ist das Mängelgewährleistungsrecht eröffnet, dann kann nur hierüber der Rücktritt erfolgen!



Übungsfall 22: Lösung

Anspruch K gegen V gem. §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB auf Rückzahlung des Kaufpreises

I. Eröffnung der Mängelrechte, § 437

1. Kaufvertrag zwischen K und V gem. § 433 (+)
2. Über eine Sache: Der Anzug ist ein körperlicher Gegenstand
3. Sachmangel: Hier nach § 434 Abs. 1 Var. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 2
4. Bei Gefahrübergang: Die Flecken waren schon auf dem Anzug, bevor er K übergeben wurde

II. Die (übrigen) Voraussetzungen des Rücktritts nach § 323 Abs. 1

1. Rücktrittserklärung, § 349: K verlangt sein Geld zurück, was für eine hinreichend eindeutige Erklärung (§§ 133, 157) genügt
2. Fristsetzung durch K?



Übungsfall 22: Lösung - Fortsetzung

2. Fristsetzung durch K?

- Grds. ist für einen wirksamen Rücktritt das erfolglose Setzen einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung erforderlich (§ 323 Abs. 1)
- K hat V hier keine Frist gesetzt
- Wenn aber ein Fall des § 323 Abs. 2 oder des § 440 vorliegen würde, wäre das Fristsetzungserfordernis entbehrlich
- Hier kommt keine der in § 323 Abs. 2 genannten Ziffern in Betracht
- Auch § 440 ist nicht einschlägig, V bietet K vielmehr einen neuen Anzug und damit Nachlieferung an
- K hat V keine Frist zur Nacherfüllung gesetzt, obwohl das Setzen einer solchen Frist erforderlich gewesen wäre

3. ZE: Die Voraussetzungen für einen Rücktritt liegen nicht vor.

III. Ergebnis

K kann von V nicht Rückzahlung des Kaufpreises gem. §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB verlangen.



Übungsfall 23

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein gebrauchtes Auto. Nach Übergabe des Wagens und Barzahlung (€ 10.000.-) stellt K fest, dass der Auspuff defekt ist.

Kann K von V die Reparatur des Autos verlangen?



Übungsfall 23: Lösung

Anspruch K gegen V auf Nacherfüllung gem. §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 Alt. 1 BGB:

I. Voraussetzungen des § 437

1. Kaufvertrag zwischen K und V (+)
2. Über eine Sache: Das Auto ist ein körperlicher Gegenstand iSd § 90
3. Sachmangel: Defekter Auspuff stellt Mangel iSd § 434 Abs. 1 Var. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 1 dar (Eignung zur gewöhnlichen Verwendung (= funktionierender Auspuff))
4. Bei Gefahrübergang (+)

II. Voraussetzungen des § 439

1. Ausübung des Wahlrechts auf Mängelbeseitigung durch K, vgl. § 439 Abs. 1
2. Kein Verweigerungsrecht des V nach § 439 Abs. 4 (+)

III. Ergebnis

K kann von V Nacherfüllung in Form der Nachbesserung (Reparatur) nach §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 Alt. 1 BGB verlangen.



Übungsfall 23: Variante

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein gebrauchtes Auto. Nach Übergabe des Wagens und Barzahlung (€ 10.000.-) stellt K fest, dass der Auspuff defekt ist.

Variante: V weigert sich beharrlich die Reparatur durchzuführen. K erklärt, dass er den Wagen zurückgebe und verlangt die Zahlung von € 10.000.-.

Zu Recht?



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 23 – Variante: Lösung

Anspruch K gegen V gem. §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB auf (Rück-)Zahlung von € 10.000.-

I. Voraussetzungen des § 437 (+), s.o.

II. (Übrige) Voraussetzungen für einen Rücktritt

1. Rücktrittserklärung, § 349 (+)
2. Erfolgloses Verstreichenlassen einer Frist zur Nacherfüllung?
 - Fristsetzung hier wohl schon nach § 323 Abs. 2 Nr. 1 entbehrlich: V weigert sich „beharrlich“, den Wagen zu reparieren, die Nacherfüllung wird so ernsthaft und endgültig verweigert
 - Fristsetzung in jedem Fall entbehrlich nach § 475d Abs. 1 Nr. 4
3. Kein Ausschluss nach § 323 Abs. 5 S. 2 (+)
4. ZE: Die Rücktrittsvoraussetzungen liegen vor. Rechtsfolgen des Rücktritts sind die Rückgewährung der empfangenen Leistungen, § 346 Abs. 1

III. Ergebnis

K hat gegen V gem. §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf (Rück-)Zahlung iHv € 10.000.-.



VERTRAGLICHER SCHADENSERSATZ §§ 280 FF. BGB



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wiederholung: Leistungsstörungen – Übersicht

- **Unmöglichkeit der Leistung**
 - Der zu liefernde Computer wird vor der Übergabe zerstört.
 - § 275 Abs. 1, §§ 280 Abs. 1, 3, 283, § 311a Abs. 1, 2 BGB
- **Verzögerung der Leistung**
 - Der vertraglich am 1.11. geschuldete Computer wird erst am 15.11. geliefert.
 - §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB
- **Nichtleistung**
 - Der geschuldete Computer wird gar nicht geliefert.
 - §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB
- **Schlechtleistung**
 - Der geschuldete Computer ist bei der Übergabe defekt.
 - Mängelgewährleistungsrechte, §§ 437 ff. BGB
- **Verletzung einer Schutzpflicht**
 - Der Fliesenleger beschädigt während der Arbeit die Badezimmertür.
 - §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

Vertraglicher SE:

Abgrenzung der Schadensarten

Schadensersatz statt der Leistung	Schadensersatz neben der Leistung
§§ 280 I, III, 281	Verzugsschaden, §§ 280 I, II, 286
§§ 280 I, III, 283	Mangelbedingter Begleitschaden, §§ 437 Nr. 2, 280 I
§ 311a II	Sonstiger Begleitschaden, § 280 I
§ 284 (Aufwendungsersatz)	
Der Schadensersatz ersetzt die Leistung – Schadensersatz kann nicht gemeinsam mit dem Leistungsanspruch geltend gemacht werden	Der Schadensersatz ergänzt die Leistung – Gemeinsame Geltendmachung mit dem Leistungsanspruch möglich

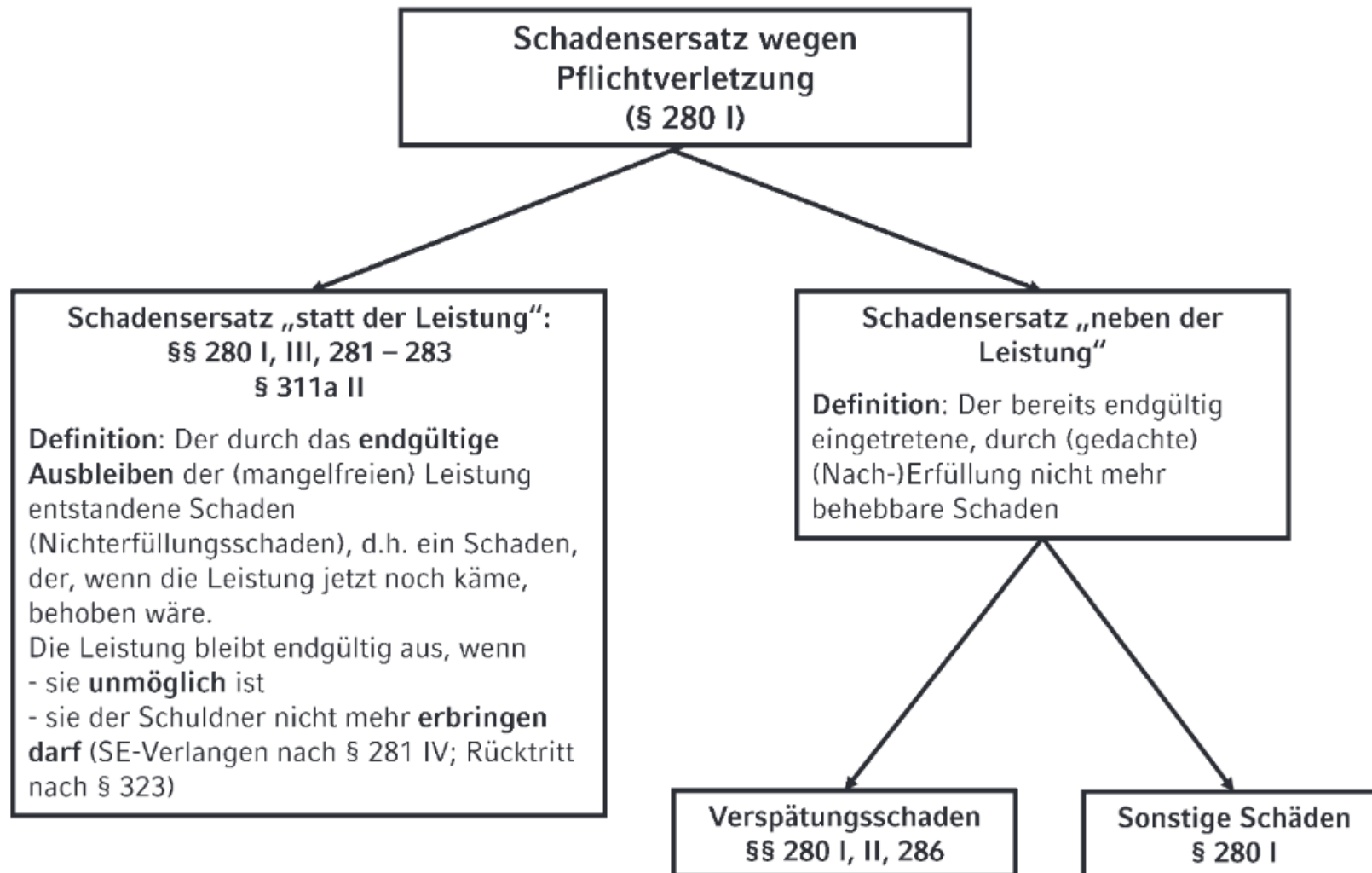


Abgrenzungstheorien

- Schadenstypologische Abgrenzung:
 - Wenn das Äquivalenzinteresse (= Interesse am Erhalt von Leistung und Gegenleistung) betroffen ist, dann SE statt der Leistung
 - Wenn das Integritätsinteresse (= Interesse, dass weitere Rechtsgüter und Rechte bestehen bleiben) betroffen ist, dann SE neben der Leistung
- Zeitliche Abgrenzung (sog. „Zauberformel“, wohl h.M.):
 - Der geltend gemachte Schaden ist ein Posten des SE statt der Leistung, wenn er durch eine hypothetisch ordnungsgemäße Erfüllung innerhalb der angemessenen Nachfrist entfallen würde
 - Die entscheidende Frage ist: Ist die Schadensposition vom Leistungsanspruch bzw. vom Nacherfüllungsanspruch umfasst?
 - Kontrollfrage ist also: Können beide Ansprüche (also SE und Erfüllung) nebeneinander bestehen (dann SE neben der Leistung = Begleitschaden) oder würde der geltend gemachte Schaden durch eine ordnungsgemäße Nacherfüllung behoben werden (SE statt der Leistung)?



Abgrenzung nach der „Zauberformel“



Quelle: Medicus/Lorenz, 22. Aufl.
2021, Schuldrecht I, § 28 Rn. 7.



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Beispielsfälle zur Abgrenzung: SE statt der Leistung oder SE neben der Leistung?

Beispiel 1:

K kauft von V eine antike Vase zum Preis von 1.000 €. K hat bereits einen Interessenten, der ihm 1.500 € für die Vase bietet. Leider muss K erfahren, dass V die Vase nach Abschluss des Kaufvertrages hat hinfallen lassen und sie nun völlig zerstört ist. K verlangt von V den entgangenen Gewinn i.H.v. 500 €.

Schadensersatz statt oder neben der Leistung?



Abgrenzung nach der „Zauberformel“

Lösung: Schadensersatz statt der Leistung

Eine hypothetische Leistung zum Zeitpunkt des Eintritts der Unmöglichkeit durch V würde den Schaden entfallen lassen. Da die Leistung nachträglich unmöglich geworden ist, ist richtige Anspruchsgrundlage §§ 280 I, III, 283 BGB.



Beispielsfälle zur Abgrenzung: SE statt der Leistung oder SE neben der Leistung?

Beispiel 2:

K kauft von V ein neues Auto. Dabei vereinbaren sie, dass K den Wagen spätestens am 10. Juni erhalten soll, da er ihn am 11. Juni für eine Geschäftsfahrt benötigt. Als V mit dem Auto am 10. Juni nicht erscheint, mietet sich K für die Geschäftsfahrt einen Ersatzwagen und verlangt von V die Mietkosten.

Schadensersatz statt oder neben der Leistung?



Abgrenzung nach der „Zauberformel“

Lösung: Schadensersatz neben der Leistung

Eine spätere Leistung durch V würde die bereits angefallenen Mietwagenkosten nicht entfallen lassen. Der Schaden beruht auf der Verzögerung der Leistung, sodass richtige Anspruchsgrundlage §§ 280 I, II, 286 BGB ist.



Beispielsfälle zur Abgrenzung: SE statt der Leistung oder SE neben der Leistung?

Beispiel 3:

Imbissbesitzer K kauft von V einen Grill zum Sonderpreis von 1.000 €. Das Gerät wird geliefert, jedoch kommt es aufgrund einer undichten Stelle in der Gasleitung des Geräts zu einer Verpuffung, bei welcher die Einrichtung des Imbisses beschädigt wird. Kann K von V Schadensersatz für die zerstörten Einrichtungsgegenstände verlangen?

Schadensersatz statt oder neben der Leistung?



Abgrenzung nach der „Zauberformel“

Lösung: Schadensersatz neben der Leistung

Eine Reparatur/Neulieferung des Grills würde den Schaden an der Einrichtung nicht mehr entfallen lassen. Da der Schaden nicht auf einer Verzögerung beruht, ist richtige

Anspruchsgrundlage § 280 I BGB (in Verbindung mit § 437 Nr. 3 BGB).



Prüfungsschema: Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)

1. Kaufvertrag (über eine Sache), § 433
2. Mangel, § 434
3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f.
4. [Kein Gewährleistungsausschluss]

II. Weitere Voraussetzungen für den SE statt der Leistung

1. [Die Pflichtverletzung besteht darin, dass trotz Fristablaufs nicht ordnungsgemäß nacherfüllt wurde]
2. Fristsetzung oder Entbehrlichkeit
 - Grds. erfolglose Nachfristsetzung (§ 281 Abs. 1 S. 1) oder:
 - Entbehrlichkeit einer Fristsetzung nach § 281 Abs. 2 oder § 440 S. 1
3. Vertretenmüssen:
 - (P) Worauf muss sich das Vertretenmüssen beziehen?
 - → wohl h.M.: Der Schuldner muss entweder die mangelhafte Lieferung oder die Nicht-Nacherfüllung zu vertreten haben
4. Schaden

III. RF: SE statt der Leistung



Übungsfall 26

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein Auto für € 20.000.-. Nach Übergabe des Wagens stellt K fest, dass die Bremsen defekt sind. K fordert V auf, die Bremsen binnen drei Wochen zu reparieren. V bleibt jedoch untätig. Der Wert des mangelfreien Autos beträgt € 21.000.-. Die Reparatur durch eine Werkstatt würde € 2.000.- kosten.

Kann K von V Schadensersatz verlangen?

Wenn ja, in welcher Höhe?



Übungsfall 26: Lösung

A. Anspruch K gegen V auf Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und Abs. 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB aufgrund der defekten Bremsen

I. Voraussetzungen des § 437 BGB

1. KaufV zw. K und V über eine Sache (Auto) gem. § 433 (+)
2. Mangel bei Gefahrübergang: Hier nach § 434 Abs. 1 Var. 2, Abs. 3 S. 1 Nr. 1

II. Weitere Voraussetzungen für den SE statt der Leistung

1. Erfolglose Fristsetzung, § 281 Abs. 1 S. 1 (+)
2. Vertretenmüssen
 - V muss entweder die mangelhafte Lieferung oder die Nicht-Nacherfüllung zu vertreten haben
 - Hier hat V sowohl die Lieferung einer mangelhaften Kaufsache als auch die nicht-fristgemäße Nacherfüllung zu vertreten, vgl. § 280 Abs. 1 S. 2
3. Schaden
 - Es geht hier um den SE statt der Leistung (und nicht um den SE statt der „ganzen“ Leistung, s. dazu im Folgenden)
 - Es ist der Schaden zu ersetzen, der zur Mangelbehebung erforderlich wäre (€ 2000.-).

III. Ergebnis

K kann von V Schadensersatz nach §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 und 3, 281 Abs. 1 S. 1 iHv € 2.000.- verlangen, wenn er den Wagen auch tatsächlich reparieren lässt.



Übungsfall 26: Lösung - Fortsetzung

B. Anspruch K gegen V auf Schadensersatz statt der ganzen Leistung nach §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 und 3 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB (+), wie oben

II. Weitere Voraussetzungen für den SE statt der Leistung

1. Erfolglose Fristsetzung, § 281 Abs. 1 S. 1 (+)
2. Vertretenmüssen (+), s.o.
3. Weitere Vss für den SE statt der ganzen Leistung: Erheblichkeit des Mangels, § 281 Abs. 1 S. 3 (+)
4. Schaden
 - Es geht hier um den SE statt der ganzen Leistung
 - Ohne Mangel hätte K für € 20.000.- einen Wagen im Wert von € 21.000.- erhalten
 - K muss dann aber auch den Wagen zurückgeben, §§ 281 Abs. 5, 346 ff. BGB

III. Ergebnis

K kann von V Schadensersatz statt der ganzen Leistung nach §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 und 3 iHv € 21.000.- Zug um Zug gegen Rückgabe des Wagens verlangen.

Übungsfall 26: Lösung - Fortsetzung

C. Endergebnis/Konkurrenzen

- Die beiden Ansprüche stehen in sog. Anspruchskonkurrenz.
- K hat die Wahl, welchen Anspruch er geltend macht.



Ausblick auf die nächste Einheit

- Kaufrecht
 - Übungsfall 38
- Weitere Vertragstypen, insb. Werkvertragsrecht
 - Überblick
 - Übungsfälle 36, 37, 39, 40
- Deliktsrecht
 - § 823 Abs. 1 BGB